

1500204-39.2021.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... cinquenta gramas, foi capitulado como tráfico. É verdadeira a acusação. Não foi pego saindo da casa de Jesper. Comprou a droga em um bar. Parou sua moto na viela do lado da casa do Jesper. Iria pedir um pouco de pinga para ele. Não pegou droga do Jesper e não estava na casa dele. Quando a polícia o abordou, ainda não tinha chamado o Jesper.

O testemunho convicto e coeso das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Luiz Piza, 486, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500204-39.2021.8.26.0129 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-39.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3026180/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA,
17026104 - DEL.SEC.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GOMES GERALDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Desnecessário o relatório (art. 81, § 3º da Lei no 9.099/95).

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina à apuração da responsabilidade do acusado Fabrício Gomes Geraldo, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais.

Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a presente ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva do crime restou comprovada por intermédio do termo circunstanciado (fls. 05/06), do boletim de ocorrência (fls. 01/02), do auto de exibição e apreensão (fls. 03/04) e do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 27/29).

A autoria do delito restou incontroversa.

A testemunha de acusação Cristiano Donizete da Silva Antoniali, policial militar, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, estava em serviço com o Sargento Danilo. Obteve informações que, na avenida Ângelo Trogiani, Jespinho traficava drogas na respectiva residência. Fez patrulhamento na região e viu um rapaz saindo da casa de Jesper. Ele aparentava nervosismo e, revistado, estava na posse de 2 eppendorff's de cocaína no bolso da bermuda. Dentro da casa, avistou Jesper, mas não entrou na residência por não ter visto o ato de comércio em si. Ele não confirmou o vendedor. Questionado no momento da abordagem e durante a apresentação da ocorrência, ele disse que iria usar a substância.

No mesmo sentido, manifestou-se testemunha de acusação Danilo Aparecido Monteiro Felix da Silva, policial militar, em sede policial (fl. 05/06).

O acusado Fabrício Gomes Geraldo, em solo policial disse que reside na cidade de Itobi e na data dos fatos caminhava pelas ruas do bairro da Capela, adquiriu duas porções de cocaína de um cearense; não sabendo dizer seu nome, pagando R\$30,00 reais cada porção; posteriormente encontrou-se com "jespinho" e o convidou para cheirarem um pino; ambos cheiraram e logo "jespinho" entrou em sua casa, tendo ficado do lado de fora, quando foi abordado pelos policiais militares; submetido a revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda dois pinos de cocaína; informa ser usuário de drogas (fls.05). Em juízo, disse que tem 26 anos de idade. Não tem filhos. Estudou até o terceiro colegial e completou. Trabalha na parte de logística de uma empresa multinacional de peça de carros. Está preso por ser usuário de maconha e cocaína e, como tinha acabado de adquirir cinquenta gramas, foi capitulado como tráfico. É verdadeira a acusação. Não foi pego saindo da casa de Jesper. Comprou a droga em um bar. Parou sua moto na viela do lado da casa do Jesper. Iria pedir um pouco de pinga para ele. Não pegou droga do Jesper e não estava na casa dele. Quando a polícia o abordou, ainda não tinha chamado o Jesper. O testemunho convicto e coeso das testemunhas somado ao laudo de substância psicoativa são suficientes para alicerçar a denúncia. Tais elementos, portanto, servem de arrimo para um decreto condenatório.

Com efeito, o E. STF reconheceu não ter havido a descriminalização da conduta pela Lei nº 11.343/06, mas apenas a sua despenalização, em acórdão assim ementado:

I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime.

1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII).

2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo 'rigor técnico', que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30).

3. Ao uso da expressão 'reincidência', também não se pode emprestar um sentido 'popular', especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12).

4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30).

6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade.

7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107).

II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva.

III. Recurso extraordinário julgado prejudicado). (RE 430.105/RJ, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª TURMA, DJ 27/4/07).

Da mesma forma, a jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC nº 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27.05.2013; AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 620.033/MG (2014/0317728-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015).

No mais, as circunstâncias da apreensão do entorpecente também estão provadas, sendo bastantes para sustentar a condenação por porte de drogas para uso próprio. Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e passo a aplicar as penas.

O delito de porte de substância entorpecente, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23/08/06, comina as seguintes penas: 1) advertência sobre os efeitos das drogas; 2) prestação de serviços à comunidade; 3) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O acusado ostenta uma condenação não definitiva por delito de tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 37 (processo nº 1500217-38.2021.8.26.0129). No entanto, na linha da manifestação das partes, entendo suficiente para o presente caso, dentre as medidas legalmente previstas, a advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), considerando ser a mais compatível com as condições pessoais do sentenciado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estampada na denúncia para condenar FABRICIO GOMES GERALDO, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao disposto no artigo 28, caput da Lei 11.343/06.

Defiro ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Arbitro honorários à patrona dativa no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão.

Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt (IIRGD).

Expeça-se o necessário para cumprimento desta decisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência.

Casa Branca, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA